

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1572/2542

นาง สุด งาน โค ก สูง
นาง สำราญ ทอง กระ โทก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (2)

โจทก์โอนที่ดินส่วนของโจทก์ให้จำเลยครอบครองแทนแม้จำเลยจะนำที่ดินพิพาทไปขออนุญาต น.ส.3 ก. แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยแจ้งเปลี่ยนเจตนาในการครอบครองจากครอบครองแทน เป็นครอบครองเพื่อตนไปยังโจทก์ จำเลยครอบครองที่ดินพิพาท นานเท่าใดก็ได้สิทธิครอบครองไม่ โจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ในส่วนของโจทก์อยู่การที่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งหมด ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้โจทก์ได้รับ ที่ดินพิพาทในส่วนของโจทก์เท่านั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 5106 เลขที่ดิน 162 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์และนายสุข งานโคกสูง สามีโจทก์ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน(ส.ค.1) เอกสารหมายเลข 15 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เอกสารหมายเลข 12 ปี 2519 นายสุขถึงแก่ความตายนายมั่ง จำจอหอ ทำกินในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี้ยเงินกู้ที่โจทก์เป็นหนี้นายมั่ง ปี 2526 โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินส่วนของตนให้แก่จำเลยและจำเลยจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินส่วนของนายสุขโดยพี่น้องทุกคนของจำเลยทำหนังสือสละมรดก จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาโดยทำนาเองบางส่วนและให้ผู้อื่นเช่าบางส่วนและจำเลยขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นชื่อของจำเลยในปี 2527 คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์สอดคล้องต้องกันและสมเหตุผล ทั้งพยานบุคคลและเอกสารมีน้ำหนักในการรับฟังโดยเฉพาะตามบันทึกเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ที่ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา บันทึกไว้ในกรณีพิพาททางแพ่งระหว่างโจทก์กับนายมั่งตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2526 ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธยอมฟังได้ใจความว่า วันที่ 19 กันยายน 2526 โจทก์ไปร้องเรียนว่าโจทก์นำเงินไปชำระหนี้นายมั่งครบถ้วนแล้ว นายมั่งไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทในวันเดียวกันนายมั่งก็ให้ปากคำว่า โจทก์นำเงินมาชำระไม่หมด จึงไม่คืนที่ดินพิพาทให้ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2526 มีการบันทึกปากคำนายอิม นางสาวสุณี นางอนงค์และนายโป่งว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

2526 โจทก์ขอยืมเงินนางสายสุณี 63,000 บาท ชำระหนี้นายมั่งต่อหน้านางสายสุณี นายอิมและนางอนงค์ 60,000 บาท ส่วนอีก 3,000 บาท นางสายสุณีจะนำมาให้นายมั่งในภายหลัง และโจทก์ขอยืมเงินนายโปรง 5,000 บาท ชำระหนี้นายมั่งต่อหน้านายโปรงไปก่อนแล้ววันที่ 8 มกราคม 2527 โจทก์ขอให้ทางอำเภอบังคับนายมั่งออกจากที่ดินพิพาท อ้างว่าได้โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยไปแล้วตั้งนั้น การโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยจึงกระทำการระหว่างที่โจทก์ยังพิพาทอยู่กับนายมั่งส่วนจำเลยอ้างว่าชำระหนี้นายมั่งในวันที่ 20 กันยายน 2526 โดยนายสนิทสามีจำเลยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า มีบันทึกการชำระหนี้ให้นายมั่ง ซึ่งปลัดอำเภอสือนายสาโรชทำไว้ด้วย นายมั่งคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้ในวันเดียวกันนั้น เห็นว่า จำเลยเบิกความลอย ๆ มิได้อ้างบันทึกดังกล่าวมาเป็นพยานทั้งหากจำเลยชำระหนี้ให้นายมั่งในวันดังกล่าว เหตุใดต่อมาในวันที่ 6 ตุลาคม 2526 นายอิมนางสายสุณี นางอนงค์ และนายโปรงยังมาให้ปากคำยืนยันต่อปลัดอำเภอว่าโจทก์ขอยืมเงินนายโปรงและนางสายสุณีชำระหนี้แก่นายมั่งอีก จึงไม่น่าเชื่อ และที่จำเลยอ้างว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่นางสายสุณีและนายโปรงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526 ก็ปรากฏว่านางสายสุณีพยานจำเลยเองเบิกความว่า จำเลยทำนาต่อมาอีก 5 ปีจึงชำระหนี้ให้แก่นางสายสุณีหมด จึงไม่น่าเชื่อเช่นกันทั้งคำเบิกความดังกล่าวของนางสายสุณีและที่ นางสายสุณีเบิกความว่า โจทก์กู้ยืมเงินนางสายสุณีไปใช้หนี้นายมั่งนั้นกลับเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยเองเบิกความว่าจำเลยทำนาในที่ดินพิพาทไม่ถึง 10 ไร่ ได้ผลผลิตเพียงไรก็นำมาใช้กินเองและให้โจทก์ด้วย แสดงว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์โอนที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้จำเลยครอบครองแทนแม้จำเลยจะนำที่ดินพิพาทไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยแจ้งเปลี่ยนเจตนาในการครอบครองจากครอบครองแทนเป็นครอบครองเพื่อตนไปยังโจทก์ จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทนานเท่าใดก็ได้สิทธิครอบ

ครองไม่ โจทก์ก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทในส่วนของโจทก์อยู่ แต่โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งหมด ศาลฎีกาคงพิพากษาให้โจทก์ได้รับที่ดินพิพาทในส่วนของโจทก์เท่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(2) ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 5106 เลขที่ดิน 162 ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 37 ไร่1 งาน โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของกิ่งหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-ระพีนทร บรรจงศิลป์-วิรัช ลิ้มวิชัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------